

시정 및 개선요구

1. 제 목 : 가족수당 지급 부적정
2. 관계기관 : △△△△실, ○○○○병원
3. 내 용

가. 업무개요

○○○○병원에서는 부양가족이 있는 직원에게 규정에서 정하는 범위에 따라 가족수당을 지급하고 있습니다.

나. 가족수당 지급 부적정

1) 관계법령 및 판단기준

공단 「보수규정」제31조(가족수당)에 따르면 직원과 주민등록표상 세대를 같이 하고 현실적으로 생계를 같이하는 부양가족(배우자, 직계존속, 직계비속 등)이 있는 직원에게 최대 4인까지 가족수당을 지급하되,

취학, 요양 또는 주거 및 근무의 형편에 의하여 직원과 별거하고 있는 배우자와 자녀, 배우자와 주소 및 생계를 같이하는 직계존속은 부양가족에 포함한다고 정하고 있습니다.

그리고 공단 「가족수당지급 시행세칙」제3조(신고서 제출)에서는 가족수당을 지급받고자 하는 직원과 부양가족의 변동이 생긴 직원은 부양가족신고서와 함께 주민등록등본 등 증빙서류를 첨부하여 제출하도록 정하고 있습니다.

따라서, ○○○○병원에서는 가족수당을 지급할 때에는 신고자인 직원으로부터 규정에 따른 신고서 서식과 증빙할 수 있는 첨부서류를 제출받아 주소와 생계 여부를 확인하여 지급하여야 할 것입니다.

2) 감사결과 확인된 문제점

그런데, '20.10. 현재 ○○○○병원의 가족수당 지급 실태를 확인한 결과,

가족수당은 감사실에서 운영하는 자율점검프로그램의 점검항목으로 분기별로 점검결과를 제출하여야 하나, 자율점검 시 #명은 직계존속이 주민등록표에서 제외되었음에도 신고가 없었으며 #명은 부양가족 수 #명이 초과되었음에도 지급되는 등 [표 1]과 같이 #명에게 가족수당 ##원을 과다 지급하였습니다.

[표 1] 가족수당 지급 오류 내역

(단위 : 원)

연 번	사 번	성 명	오류 기간	과다지급액	사 유	비고
1	\$\$\$\$\$	○○○	'20.2~'20.10(9월)	##	주민등록표상 세대 같이 하지 않음	신고 누락
2	\$\$\$\$\$	●●●	'19.9~'20.10(14월)	##	주민등록표상 세대 같이 하지 않음	신고 누락
3	\$\$\$\$\$	☆☆☆	'19.10~'20.10(13월)	##	주민등록표상 세대 같이 하지 않음	신고 누락
4	\$\$\$\$\$	□□□	'20.2~'20.10(9월)	##	주민등록표상 세대 같이 하지 않음	신고 누락
5	\$\$\$\$\$	▽▽▽	'19.10~'20.8(11월)	##	부양가족 수 초과	신고 오류
		계		##		

다. 가족수당 신청 시 제출 서류에 관한 사항

1) 관계법령 및 판단기준

가족수당을 지급하는 취지는 스스로의 생활 능력이 없는 가족을 돌보는 것에 대한 일종의 가계보전수당으로써, 형식적으로는 주민등록표 상 동일세대를 구성하고 현실적으로 생계를 같이 하는 경우 가족수당을 지급해야 합니다.

또한, 공단 「보수규정」 제31조(가족수당)에 따르면 취학, 요양 또는 주거 및 근무의 형편에 의하여 직원과 별거하고 있는 배우자와 자녀, 배우자와 주소 및 생계를 같이하는 직계존속은 부양가족에 포함한다고 정하고 있습니다.

이는 부양가족과 별거하게 되면 주민등록표상 세대를 같이하지 않더라도 배우자 등을 부양가족으로 포함하겠다는 것입니다.

한편, 공단 「가족수당지급 시행세칙」 제3조(신고서 제출)에서는 가족수당을 지급 받고자 하는 직원과 부양가족의 변동이 생긴 직원은 부양가족신고서와 함께 주민등록등본 등 증빙서류를 첨부하여 제출하도록 정하고 있습니다.

따라서, 공단은 직원이 부양가족 변동을 사유로 가족수당을 신청하는 경우 주민등록표 외에 예외사항에 해당되는지 등을 확인할 수 있도록 증빙서류를 제출받고 지급하여야 할 것입니다.

2) 감사결과 확인된 문제점

그런데, 공단의 가족수당 지급실태를 확인한 결과,

가족수당 기본요건은 주민등록표 상 동일세대 요건과 실제 생계요건을 동시에 충족할 것을 요하므로 가족수당 지급 담당부서에서는 직원으로부터 주민등록표를 받아 확인하고 있으나 현실적으로 생계를 같이하는지는 실질적으로 어려운 점이 있으며,

또한, 취학, 요양, 주거 및 근무의 형편과 같은 예외사항으로 인해 변경 신청하는 경우에도 주민등록표만 제출하고 예외사항 사유에 대한 증빙서류는 제출하고 있지 않는 것이 관행화되어 있습니다.

그 결과, 예외사항(취학, 요양, 주거 및 근무 형편)으로 주민등록표 상 동일세대를 구성하지 않게 되어 부양가족 변경 신고를 할 경우, 신고서와 증빙서류를 제출하도록 세칙에서는 정하고 있으나, 주민등록표 외에 변경 사항을 소명하는 증빙서류에 대한 구체적인 기준, 예시 등이 없어 배우자 및 자녀에 대한 가족수당이 과다 지급될 소지가 있으며 이와 유사한 사례는 [표 2]와 같습니다.

[표 2] 가족수당 지급 예외사항 적용 주요 사례

- [사례 1] 근무지와 동일한 지역내에서 직원 본인은 부모와 주민등록표 상 동일세대를 구성하고 배우자와 자녀는 별거하고 있으면서 예외사항 여부를 확인할 수 없는 사례
- [사례 2] 동일 아파트 단지에서 A동에는 남직원과 장모가, B동에는 여직원과 시부가 각각 주민등록표 상 동일세대를 구성하고 있으나 예외사항 여부를 확인할 수 없는 사례
- [사례 3] 직원 본인은 부모와 주민등록표 상 동일세대(지방)를 구성하고 있고 배우자와 자녀는 별거하고 있음에도 예외사항 여부를 확인할 수 없는 사례
- [사례 4] 배우자와 별거하고 본인과 자녀는 본인 부모 혹은 배우자 부모의 주민등록 주소지로 이전하면서 별도 증빙을 제출하지 않은 사례

이와 관련, 취학, 요양 또는 주거 및 근무의 형편에 의하여 별거하고 있는 경우에는 예외사항별로 소명이 가능한 증빙서류에 대한 명확한 예시¹⁾를 안내하고 현 세칙에서 정하는 '호적등본'과 같은 불필요한 서류는 삭제 혹은 변경하여 효율적으로 업무수행을 하도록 개선할 필요가 있는 것이 확인됩니다.

4. 관계기관 의견 : ○○○○병원에서는 감사결과를 수용하고 별다른 의견을 제시하지 않았으며,

△△△△실에서는 가족수당 지급 기준에 대하여 보수매뉴얼 개정 등을 통해 보완하고 안내하겠다는 의견을 제시하였습니다.

5. 조치할 사항

○ ○○○○병원장은

- '가'항과 관련하여 과다하게 지급한 가족수당 ##원을 관련자로부터 회수하시기 바라고,(시정)

○ ●●●●●는

- '나'항과 관련하여 가족수당 지급 예외사유로 인한 변경 신청 시 적절한 서류를 제출할 수 있도록 관련 매뉴얼 등을 개선하시기 바랍니다.(개선)

1) 취학 : 부양가족의 취학 증빙서류(학교장 발행 재학증명서 등)
요양 : 부양가족의 국공립병원 및 종합병원급 이상에서 발급된 진단서류
주거의 형편 : 부양가족의 이사 등 주거 형편의 변동 서류
근무의 형편 : 직원 본인의 근무 형편으로 전보 등을 증명할 수 있는 서류